MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal de Rotación Policial

Acuerdo negociado en el Consejo de Seguridad Interior y firmado por la Nación con cada provincia: cada policía provincial adopta, por norma propia, una permanencia máxima en destino de tres años para mandos y áreas sensibles y de cinco para el resto, con rotación escalonada, compensaciones y declaraciones juradas auditadas; metas públicas por provincia y asistencia técnica de la Nación.

Propuesta 68: Policías que rotan para cortar lazos con el delito
Cuándo: Fase II (años 2–3): negociación en el Consejo de Seguridad Interior tras la sanción de la ley «Ley de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales»; primeros firmantes Santa Fe, Salta, Misiones, Chaco y Buenos Aires.
Trámite: Convenio interjurisdiccional (arts. 121 y 125 CN; Ley 24.059, arts. 5, 20 y 44). Lo firman el titular del ministerio del área de seguridad y cada Gobernador. No requiere ley nacional (criterio B14): el PEN lo aprueba por decreto; cada provincia lo ratifica según su Constitución.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del ministerio con competencia en seguridad, y las PROVINCIAS que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores, en adelante «las partes».

Que la permanencia prolongada de los mandos policiales en un mismo destino favorece la formación de vínculos con el delito organizado, y que la Ley N° [—] de Permanencia Máxima en Destino estableció para las fuerzas federales plazos máximos de tres y de cinco años.

Que la policía de seguridad es una competencia que las provincias conservan conforme el artículo 121 de la Constitución Nacional, por lo que la adopción de esas reglas en las policías provinciales solo puede acordarse, conforme su artículo 125.

Que la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior prevé la colaboración entre la Nación y las provincias adheridas y la celebración de convenios con las policías provinciales (artículos 5°, 20 y 44), y que su Consejo de Seguridad Interior, órgano asesor, fue el ámbito en que se negociaron los términos de este Acuerdo.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan adoptar en las policías provinciales un régimen de permanencia máxima en destino y de rotación escalonada equivalente al de la Ley N° [—] de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales, con metas públicas por provincia.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Permanencia máxima. Cada provincia firmante establecerá, por la norma que corresponda según su régimen policial, que el personal de su policía no podrá permanecer en el mismo destino más de tres (3) años si ejerce un mando o presta servicio en un área sensible, y más de cinco (5) años en los demás casos, con rotación escalonada que preserve la continuidad de los equipos de investigación. Cada provincia dictará esa norma dentro de los doce (12) meses de la firma.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Zonas críticas. Cada provincia declarará sus zonas críticas, en las que la rotación comenzará con prioridad. Las partes reconocen como zonas críticas iniciales, en lo que corresponda a cada provincia firmante, el Gran Rosario, Orán y Aguas Blancas, Bernardo de Irigoyen y la Triple Frontera, y la vía navegable Paraná–Paraguay con centro en Isla del Cerrito. El conurbano bonaerense será zona crítica en los términos que convengan la Nación y la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Compensaciones y carrera. Cada provincia preverá compensaciones por traslado, vivienda y escolaridad para el personal trasladado con cambio de localidad, y considerará la movilidad como antecedente favorable en la carrera.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Declaraciones juradas. Cada provincia asegurará que los mandos de sus zonas críticas y áreas sensibles presenten declaraciones juradas patrimoniales y que estas sean auditadas al menos una vez al año por el organismo provincial competente.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Metas públicas. Las partes fijan como meta que, a los dos (2) años de la norma provincial de la cláusula segunda, la totalidad de los mandos de las zonas críticas de cada provincia se encuentre dentro del plazo máximo. Cada provincia publicará cada semestre, en formato abierto, el porcentaje de mandos y de personal dentro del plazo máximo y los traslados realizados.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Asistencia técnica de la Nación. La Nación, por intermedio del ministerio con competencia en seguridad, brindará a las provincias firmantes asistencia técnica para el diseño de los planes de rotación y de los registros digitales de permanencia, y capacitación para su aplicación.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Tablero federal. El ministerio con competencia en seguridad publicará un tablero federal con el estado de cumplimiento de cada provincia firmante y de las fuerzas federales, y lo presentará cada año en el Consejo de Seguridad Interior.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Financiamiento. Cada parte atenderá las obligaciones que asume con los créditos de su propio presupuesto. La Nación lo hará con los créditos del área de seguridad que fije la ley de presupuesto de cada ejercicio. El presente Acuerdo no genera transferencias de fondos entre las partes.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Adhesión. Las provincias que no lo suscriban en el acto inicial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir en cualquier momento, por nota de su Gobernador o Jefe de Gobierno dirigida al ministerio con competencia en seguridad.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma para cada parte, sin perjuicio de la ratificación provincial que exija su Constitución, por cuatro (4) años, y se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo denuncia de alguna de las partes con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo. En su defecto, quedarán sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial. Cada provincia lo somete a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución, y lo publica en su boletín oficial.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Firma. En prueba de conformidad, se firman tantos ejemplares como partes, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los […] días del mes de […] de […].